

本案中，县农业农村局在收到县人民检察院的《检察建议书》后，未在规定的时间内予以书面回复，同时未对涉案主体进行调查并作出行政处罚，致使违法状态依然持续，国家和社会公共利益受到侵害。故县人民检察院在确认县农业农村局存在明显怠于履职的情况下，及时向人民法院提出行政公益诉讼符合法律规定。

三、行政机关未及时回复检察建议的违法性

根据《中华人民共和国行政诉讼法》第二十五条第四款的规定，检察机关监督的是“不”依法履职行为，即针对的是行政机关完全不履职，或者未按照规定完全、充分履职。除行政机关自身根据行政法律法规规定的应履行的职责外，及时回复检察建议也是行政机关应当履行的法定职责。故法院在审理行政公益诉讼案件中，既要注意法律法规针对不同类型的行政处理决定所作的程序性规定，也要注意行政机关对检察建议的回复期限。

本案中，法院综合考虑案涉河道被阻塞的事实、被告履职的具体形式、收到

①封蔚然：《行政公益诉讼检察建议的制度完善》，载《江西社会科学》2020年第8期。

检察建议后回复的时间、从事处置的流程等多方面因素，认定县农业农村局的处置行为不符合《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》规定的时限及法定义务，最终认定被告履职尚未到位，确认其未及时履行监管职责的行为违法。故而判决责令其继续履行监督管理职责。

为确保判决结果落到实处，在判决生效后，法院运用“河湖长+法官”联动协作工作机制，协同河湖长制办公室各成员单位，全流程监督，共同督促行政机关全面履职尽责，实现了案涉河流水清河畅。

编写人：湖北省来凤县人民法院 杨静波

环境行政公益诉讼过程中行政机关“已履职”的 可以裁定终结诉讼

—— 区人民检察院诉区生态环境局不履行环境污染防治
监督管理职责公益诉讼案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第三中级人民法院(2022)渝03行初26号行政裁定书

2. 案由：不履行环境污染防治监督管理职责公益诉讼

3. 当事人

公益诉讼起诉人：区人民检察院

被告：区生态环境局

【基本案情】

区人民检察院在履行职责中发现，区生态环境局怠于履行对本辖区内环境

保护、固体废物污染环境防治工作实施统一监督管理的职责,致使某镇甲村和乙村堆放了大量煤矸石、煤渣等固体废物,对周边环境造成污染,导致国家和社会公共利益受到侵害。2021年6月4日,区人民检察院向区生态环境局发送检察建议。区生态环境局虽然组织环保专家现场踏勘,制定《某镇部分煤矸石、煤渣堆场露天堆放问题整改工作方案》,作出两次书面回复,但经区人民检察院多次跟进调查,受损生态环境并未得到有效改善。2022年5月24日,经区人民检察院委托,某大学教授出具的《关于某镇煤渣堆体对周边环境影响的专家意见》称:案涉固体废物堆场会造成区域土地破坏、土壤污染、水体污染和大气污染并有潜在滑坡风险。

区人民检察院于2022年8月5日向重庆市涪陵区人民法院提起本案行政公益诉讼,鉴于案件社会影响较大,重庆市第三中级人民法院依法提级管辖。在本案诉讼中,重庆市第三中级人民法院依法组织区人民检察院、区生态环境局对案涉场地进行现场勘验,勘验结果为案涉煤矸石、煤渣堆场已整改完成。2022年10月25日,区生态环境局向重庆市第三中级人民法院提交《终结案件申请书》,详细说明了在本案诉讼中所采取的有力措施及下一步的工作内容,并请求对本案作出终结案件决定。区人民检察院对区生态环境局的终结案件申请无异议。

【案件焦点】

行政机关主动作为且履职完毕,检察机关未主动申请撤回起诉的,法院如何处理。

【法院裁判要旨】

重庆市第三中级人民法院经审理认为:《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二条规定:“人民法院、人民检察院办理公益诉讼案件主要任务是充分发挥司法审判、法律监督职能作用,维护宪法法律权威,维护社会公平正义,维护国家利益和社会公共利益,督促适格主体依法行使公益诉权,促进依法行政、严格执法。”通过本案诉讼,

区生态环境局采取有力措施，对案涉堆放煤矸石、煤渣污染环境的行为进行了有效整改，并通过加强日常监管、建立长效机制等措施来防止整改到位后再次出现反弹，且行政公益诉讼起诉书上的违法事实得到了有效整改，社会公共利益得到了有效的保护，发挥了司法审判、法律监督职能，促进了依法行政，行政公益诉讼的目的已经实现。故本案已无继续审理之必要。

重庆市第三中级人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零一条第一款第四项规定，作出如下裁定：

本案终结诉讼。

【法官后语】

自2017年《中华人民共和国民事诉讼法》正式确立环境行政公益诉讼制度以来，该制度在司法实践中始终发挥着规范行政监管权力、救济受损环境公益的重要作用，兼具修复具体法益和维护秩序公益的双重功能。环境行政公益诉讼制度的实施逻辑在于，若行政机关在实施行政监管权过程中偏离或背离了法律的规范意旨致使公益受损，检察机关以检察建议的形式初次介入未果后诉至司法机关，由司法机关评价行政行为的合法性，从而实现救济和保护公益的目的。然而，尽管该类诉讼在全国范围内普遍增加，也积累了一定数量的案例，但对于诉讼中行政机关已履职，检察机关未主动申请撤回起诉的，法院该如何处理，现行法律及司法解释并无明确规定，是司法实践面临的新问题。

一、行政机关已履职完毕和检察机关未主动申请撤回起诉是裁定终结诉讼的前提条件

司法实践中，行政公益诉讼的裁判方式通常包含裁定准许撤回起诉、判决确认违法或无效、撤销或部分撤销、一定期限内履行、变更明显不当的行政处罚、驳回诉讼请求六种。此外，特殊情况下法院也会裁定终结诉讼。终结诉讼是指在诉讼进行中，由于某种特定原因的出现，使诉讼继续进行已无必要或者成为不可能时，由法院裁定结束诉讼程序的制度。环境行政公益诉讼中，在行政机关自行纠正违法行为并履职完毕的情形下，法院采取的裁决方式主要有两种：一是检察机关主动申请撤回起诉，法院裁定准许撤回起诉；二是检察机关

216 中国法院2025年度案例 · 土地纠纷(含环境资源纠纷)

不变更诉讼请求且不申请撤回起诉，法院裁定终结诉讼。两种裁决方式的差异在于程序主导权的归属不同，前者在于检察机关，而后者在于法院。

通常情况下，行政机关为了消解裁判文书上网公开带来的压力，会与检察机关提前协商，请求检察机关申请撤回起诉，这既能增强检察院在审理阶段的程序主导权，又有助于法院节约司法资源，实现多方共赢。但也不可避免地存在检察机关在诉讼目的实现后，未主动申请撤回起诉的客观情况，此时就需要考虑法院能否主动适用终结诉讼的裁判方式。

环境行政公益诉讼中，法院认定行政机关是否“已履职”，应从结果上评判，即是否有效恢复受损公益，对于行政机关形成“是否有职责—有哪些职责—是否履行—履职是否有效—应否继续履职”的闭环评价。若行政机关采取有力措施有效制止相对人的违法行为，对案涉受污染对象进行有效整改和综合治理，使受损生态环境得到恢复，同时，行政机关通过加强日常监管、建立长效机制等